北京市海淀区人民法院
民事判决书

（2025）京0108民初6115号

原告：北京创鑫汇智科技发展有限责任公司，住所地北京市丰台区科学城星火路10号B101（园区）。

法定代表人：吴洪才，执行董事。

委托诉讼代理人：梁靓，女，该公司综合管理部员工。

被告：同方股份有限公司，住所地北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层。

法定代表人：韩泳江，董事长。

委托诉讼代理人：丁赫，北京品臻律师事务所律师。

委托诉讼代理人：黄珊珊，北京品臻律师事务所律师。

被告：数盾信息科技股份有限公司，住所地北京市丰台区汽车博物馆东路8号院7号楼9层901。

法定代表人：朱云，经理。

委托诉讼代理人：韩旭，北京世兆律师事务所律师。

委托诉讼代理人：隋红柳，北京世兆律师事务所律师。

原告北京创鑫汇智科技发展有限责任公司（以下简称创鑫公司）与被告同方股份有限公司（以下简称同方公司）、数盾信息科技股份有限公司（以下简称数盾公司）（以下同时提及时称二被告）买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告创鑫公司的法定代表人吴洪才及委托诉讼代理人梁靓，被告同方公司的委托诉讼代理人丁赫、黄姗姗，被告数盾公司的委托诉讼代理人韩旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告创鑫公司向本院提出诉讼请求：1.判令二被告支付创鑫公司货款4 099 430元；2.判令二被告向创鑫公司支付逾期支付货款的利息损失（利息以4 099 430元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的1.5倍标准，自2019年12月13日起计算至实际付清之日止）;3.判令二被告向创鑫公司赔偿其他经济损失441 940元；4.判令二被告承担本案诉讼费。事实和理由：2018年10月24日，滦平县城市管理综合行政执法大队与同方公司签订了《滦平县城市管理行政执法局向社会力量购买智慧城市公共技术服务项目合同书》（以下简称《合同书一》），约定业主将“滦平县城市管理行政执法局向社会力量购买智慧城市公共技术服务项目”（以下简称滦平项目）交由同方公司施工完成，合同总金额为37 801 356元。由此可知，同方公司为滦平项目的总包方。数盾公司与同方公司双方按照项目编号为［YFYTZC-2018-123］的滦平县城市管理行政执法局向社会力量购买智慧城市公共技术服务项目公开招标结果，根据同方公司与业主方签订的《合同书一》，签订了《滦平县城市管理行政执法局向社会力量购买智慧城市公共技术服务项目合同书》（以下简称《合同书二》）。由此可知，数盾公司为滦平项目的分包方。创鑫公司为滦平项目的货物分供商之一。2019年10月9日，创鑫公司与杭州中威电子股份有限公司（以下简称中威公司）就滦平项目向中威公司采购货物事宜签订了《采购合同》，主要约定内容为：1.采购的货物包括“云计算管理服务器”、“云计算计算服务器”、“数据存储”、“云计算光交换设备”等共计22项，对应《滦平项目商务册投标文件》“第四章投标报价详细预算书”中的项目编号分别为：93-95、98-103、113-123、148-149；2.合同总价款为4 099 430元；3.交货地点为“河北省承德市滦平县”。可见，《采

购合同》实际上系由创鑫公司与中威公司签订的与《合同书一》以及《合同书二》部分采购内容“背靠背”的采购合同。后，中威公司按《采购合同》的约定直接向滦平项目进行了供货，供货总金额为 4 099 430 元。2019 年 11 月 14 日，同方公司与业主方、监理方苏州市软件评测中心有限公司一起在滦平项目库房对中威公司交付的货物进行了现场验收。2021 年，就《采购合同》欠付货款纠纷，中威公司以创鑫公司为被申请人向承德仲裁委员会提起仲裁，承德仲裁委员会经依法审理于 2021 年 8 月 9 日作出承仲裁字（2021）第 28 号裁决书，裁决认定“中威公司供货总金额为 4 099 430 元”，创鑫公司已向中威公司支付货款 819 886 元，因此，创鑫公司还应向中威公司支付尚欠货款 3 279 544 元、逾期支付货款的违约金 409 943 元及仲裁费 31 997 元。承仲裁字(2021)第 28 号裁决书生效后，中威公司向法院申请强制执行，北京市第二中级人民法院于 2021 年 11 月 8 日作出（2021）京 02 执 1426 号执行通知书，对该裁决立案强制执行。上述仲裁纠纷中创鑫公司逾期向中威公司支付货款及创鑫公司被法院强制执行完全是由于业主方、同方公司、数盾公司未向创鑫公司及时支付中威货款造成的，因此，创鑫公司有权要求业主方、同方公司、数盾公司赔偿 409 943 元违约金以及 31 997 仲裁费等的经济损失。综上可知，创鑫公司已经通过中威公司向业主方、同方公司、数盾公司按约供货，且已经验收并实际使用了所供货物，因此，创鑫公司与业主方、同方公司、数盾公司之间已形成事实上的买卖合同关系，业主方、同方公司、数盾公司应向创鑫公司支付中威公司已供货物的货款 4 099 430 元。但截止目前，业主方、同方公司、数盾公司仍未支付货款，已严重损害了创鑫公司的利益。

被告同方公司辩称，同方公司与创鑫公司相关诉争，也经北

京市海淀区人民法院民事判决书（2023）京0108民初1174号、北京市第一中级人民法院民事判决书（2024）京01民终8063号两审生效判决认定，创鑫公司本次诉讼实质为重复诉讼，依法应予以驳回。对同方公司造成诉累及损失，同方公司保留追究相关法律责任的权利。一、同方公司非本案适格被告，且前案生效判决业已否定创鑫公司对同方公司诉请基础。创鑫公司在前案中先后主张与同方公司存在“委托合同”“垫资关系”“事实买卖”（前案二审判决P22），本案又变更为“买卖合同”，屡次变换诉由试图规避前案败诉结果，显属恶意滥诉。从前案两审法院查明及认定事实可知，创鑫公司主张与同方公司存在合同关系的合同背景、合同履行事实均不成立。反而两审均认定创鑫公司认可就滦平项目存在合同关系的系数盾公司，“……创鑫公司认可与数盾公司就滦平项目应存在合同关系，可以采用起诉的方式要回款项”（前案一审判决P19）、“……创鑫公司可以采用诉讼方式追讨货款，而在谈及起诉阻力时提到的是数盾公司”（前案二审判决P25），故创鑫公司认可的合同相对方非同方公司，同方公司与创鑫公司不存在任何合同关系。依据合同相对性，假使创鑫公司已经实际履行合同，同方公司非适格主体，其也应向适格的合同相对方主张。二、本案无法律法规规定可突破合同相对性之情形。同方公司与业主方于2018年10月24日签订《合同书一》，而创鑫公司与中威公司所签订的为《采购合同》，在本案法律关系范畴内，并无法律规定的可突破合同相对性的情形，即假使创鑫公司确实供货至滦平项目，其认为同方公司作为滦平项目的总包方，应对其款项负清偿责任的主张亦无法律依据。三、同方公司就案涉设备已向数盾公司采购，不可能再向创鑫公司重复采购。同方公司就创鑫公司主张的案涉设备，已经于2018年11月30日向数盾公司进行设备

采购，并已就相关设备与业主方于2019年11月14日完成到货验收报告，并据此累计向数盾公司支付包括第一笔设备到货款的款项（累计已支付1400.4万元），数盾公司也在答辩状中自认其履行该合同中不存在违约行为（已依约按时完成供货），则同方公司无理由再向创鑫公司重复采购，至于数盾公司为履行合同实际向谁采购，与谁存在合同关系，均与同方公司无关。且数盾公司向同方公司追讨款项时，提供的其就滦平项目向下游采购的付款明细中，创鑫公司亦在其列可佐证上述事实。另，从供货时间来说，即使存在数盾公司提交的《合同变更协议》，其签订时间为2022年3月，而2019年11月14日滦平项目全部设备均已到货，即使查明该变更协议真实存在，亦属于同方公司与数盾公司之间因价款结算而变更协议的情形，不存在因变更协议而改变数盾公司已经依据原合同实际供货且同方公司已经按照原合同向数盾公司支付全部设备到货款项的事实。更不存在因变更协议，直接导致无合同关系的同方公司与创鑫公司存在合同关系。四、滦平项目存在人员涉刑，不排除本案系涉刑人员实施犯罪的手段和方式滦平项目情况复杂，原负责人夏宗春已因受贿罪被判处有期徒刑，滦平项目其他人员均已离职或失联，据反馈，滦平项目存在签订虚假合同套取同方公司资金的情形，现该项目，业主方仅支付1050万元，而同方公司仅支付数盾公司已经高达1400.4万元，为查明事实，维护同方公司国企合法权益及保障国有资金安全，同方公司也恳请贵院协助向夏宗春及有关当事人查证。五、创鑫公司与同方公司之间无买卖合同关系，创鑫公司主张利润及逾期利息无事实及法律依据。依前述，创鑫公司与同方公司之间无买卖合同关系，同方公司无向创鑫公司支付货款的基础义务，则相关衍生的利润、逾期利息等主张亦无事实及法律依据，依法应予以驳回。

综上所述，创鑫公司的诉讼请求均无法律和事实依据，请依法查明事实，驳回其全部诉讼请求。

被告数盾公司辩称，一、本案案由系买卖合同纠纷，而数盾公司从未与创鑫公司建立任何合同法律关系，创鑫公司也并未提供证据证明其与数盾公司签署过买卖合同。1.数盾公司仅与同方公司建立过合同关系，由于合同系2018年签署，已过诉讼时效，数盾公司与同方公司之间就2018年签署合同产生的债权债务关系已经灭失。从创鑫公司举证来看，其仅提供一份与数盾公司相关的证据，系一份无具体签订日期且涂抹严重的《合同书二》复印件。该合同仅能证明数盾公司与同方公司之间可能建立过买卖合同关系。2022年3月，因同方公司一直迟延付款，同方公司与数盾公司签署《合同变更协议》，协议约定，本项目维持不变的子项，所涉合同金额共计1556万元，其他合同金额为1540万元子项终止，并以附件形式明确了合同保留的子项清单及合同终止的子项清单。根据民法典第188条规定，向人民法院请求保护民事权利的一般诉讼时效期间为三年。本案中，在数盾公司与同方公司合同签订、履行、及合同履行完毕后3年，同方公司从未向数盾公司主张过违约责任，或表示过数盾公司存在违约情形，故同方公司与数盾公司之间基于2018年签署的合同建立的债权债务关系已经灭失，同方公司亦丧失就该合同向数盾公司主张违约的请求权基础。二、创鑫公司向中威公司承担违约责任，系创鑫公司自身履行合同违约行为所致，数盾公司与创鑫公司是两家完全独立的法人主体，不存在任何事实与法律上的关联。事实上，数盾公司从未与创鑫公司建立过包括买卖合同在内的任何债权债务关系，数盾公司对于向创鑫公司“支付货款”，无任何法律上的义务；且与此相关的是，在创鑫公司拖延支付中威公司货款的同一期间

（2021 年），同方公司也在拖延向数盾公司支付货款，数盾公司为降低损失，于 2022 年 3 月与同方公司签署了《合同变更协议》。因此，创鑫公司向中威公司承担违约责任系其自身履行合同存在违法性，与数盾公司无关；且同方公司在同一时期对数盾公司也存在逾期付款的违约行为，故数盾公司既无事实可能也无法定义务需对创鑫公司向中威公司的违约行为承担责任。三、本案各方之间存在多个合同法律关系，但合同关系存在相对性；创鑫公司根据自己的臆想，将不存在法律关系的多个主体并在一案中主张权利，涉及恶意诉讼，干扰数盾公司正常经营，亦是浪费司法资源，无端增加各方诉累。首先，根据合同法的基本原理及《中华人民共和国民法典》第四百六十五条的规定，依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。故，合同关系仅存在于特定的当事人之间，合同当事人一方仅能基于合同向另一方当事人提出请求或提起诉讼，而不能向与合同无关的第三人提出合同上的请求，也不能擅自为第三人设定合同上的义务。在本案中，创鑫公司所主张的买卖合同关系，其合同主体是创鑫公司与中威公司，以及创鑫公司与同方公司。数盾公司并非该买卖合同的签约主体，也未参与合同的履行过程，与数盾公司之间不存在直接的买卖合同关系，也不存在所谓“事实买卖合同关系”。第二，创鑫公司在起诉状中提到数盾公司是滦平县城市管理行政执法局向社会力量购买智慧城市公共技术服务项目的分包方，但分包关系并不意味着数盾公司需对创鑫公司承担合同付款义务。数盾公司与同方公司签订了分包合同，双方的权利义务应按照分包合同的约定履行。创鑫公司作为货物分供商，其供货是基于与中威公司的采购合同以及与同方公司的合同关系，而非与数盾公司的直接合同关系。数盾公

司在分包项目中的责任和义务应由数盾公司与同方公司按照分包合同的约定进行处理，创鑫公司无权直接向数盾公司主张货款及违约责任。第三，即便罔顾法律规定及事实情况，单纯从创鑫公司与中威公司的供货情况和同方公司与数盾公司的服务采购情况对比来看，无法证明两份合同指向同一事项。数盾公司并非本案适格被告。创鑫公司的诉讼请求缺乏事实和法律依据，应予以驳回。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下:

（一）滦平项目情况

同方公司中标滦平县城市管理行政执法局滦平项目。2018 年 10 月 24 日，滦平县城市管理行政执法局（甲方）与同方公司（乙方）签订《合同书一》，约定乙方向甲方提供为期三年的技术服务，包括向甲方提供相应设备并完成安装、调试、维护；交付期限为 120 日，自甲方提供项目施工环境后，签发《施工进场通知书》之日起；总金额 37 801 356 元，款项分四次支付，第一期款项 15 120 542.4 元付款时间为项目建设所需系统（含设备）全部到货后十个工作日内；招标文件、投标文件等构成该合同不可分割的部分。合同对服务期限、交付期限、支付方式、设备验收及服务、违约责任等作出了约定。合同落款乙方处有同方公司盖章及郑寿康签字。

滦平项目投标文件商务册记载有投标报价详细预算书，项目共计 157 项，具体包括智慧城管应用服务、智慧城管数据普查服务、智慧社区应用服务、基础监控运维流程系统服务、安全认证管理系统服务、云计算服务、云服务/云管理系统、视频监控中心

服务、支撑软件服务、备份中心服务、指挥中心环境服务、视频监控终端服务、通讯及监测终端服务、无人机系统服务。技术册记载有项目服务清单，具体包括各项服务的功能及技术指标、提供的详细服务、主要产品及服务的品牌型号及数量，其中包括中威公司产品；项目人员情况说明表中记载，郑寿康系该项目同方公司管理人员之一，职务为商务经理。

同方公司（甲方）与数盾公司（乙方）签订有《合同书二》，其上记载：甲乙双方根据甲方与项目业主方滦平县城市管理行政执法局签订的《合同书一》签署本协议，项目招标文件、甲方递交的项目投标文件等是本合同不可分割的部分。乙方提供该合同项下服务。合同总金额为 3096 万元，分三次付款，第一次付款支付年度费用 1256 万元，时间为项目建设所需系统（含设备）全部到货后十个工作日内。甲方收到业主方同期支付的费用后十个工作日内支付乙方，未收到业主方同期费用前，甲方不会提前对乙方付款。双方约定了服务期限、付款方式、设备及验收、违约责任等。附件一购买服务内容清单显示，项目包含 157 项，项目内容与上述投标文件中项目内容记载一致。合同落款乙方处有数盾公司盖章及姚明业签字。

2019 年 11 月 27 日，同方公司（承建方）、苏州市软件评测中心有限公司（监理方）、滦平县城市管理行政执法局（业主方）签署《滦平项目到货验收报告》，其上记载的验收时间为 2019 年 11 月 14 日，验收结果为合格。报告附有到货清单，载明有货物名称、规格、数量等，货物共计 65 项。到货清单中货物信息与《合同书二》记载一致。

2022 年 3 月 25 日，同方公司（甲方）与数盾公司（乙方）签订《合同变更协议》，其上记载：甲乙双方于 2018 年 11 月 30 日

签署了《合同书二》，合同总金额为 3096 万元。双方就本项目合同变更，其中项目维持不变的子项，所涉合同金额共计 1556 万元，其他合同金额为 1540 万元子项终止。3. 本项目终止的子项，所涉合同金额共计 1540 万元，双方协商由乙方与第三方另行签订项目合同。附件一为合同保留的子项清单，共计 61 项；附件二为合同终止的子项清单，共计 73 项，该协议甲方落款处有同方公司盖章及夏宗春签字。

2023 年 5 月 29 日，数盾公司向本院起诉同方公司技术服务合同纠纷，要求同方公司向其支付合同款 1747 万元、违约金 154.8 万元及其利息等。后数盾公司撤诉。

审理中，同方公司主张，其将滦平项目全部交给数盾公司实施，项目项下全部货物已经到货，业主出具了到货验收报告，并向其支付了 1050 万元；该项目其与业主方的合同未履行完毕，因项目存在涉刑问题，很多人员已离职，业主方需求也发生了变化，项目无法再开展。

同方公司和数盾公司均表示，上述《合同变更协议》系双方为做账签署，清单并非按照真实的供货情况统计，不清楚两类子项清单是如何拆分的。

就具体供货情况，数盾公司称，由同方公司向其发出指令，其向供应商采购，项目的到货验收由同方公司完成，数盾公司未参与；同方公司称，因参与项目的人员全部已离职，现无法核实具体供货情况。

本案第一次庭审中，同方公司称其已向数盾公司支付该合同项下款项 1400.4 万元，足以覆盖合同约定的第一期款项，第一期款项包括全部到货款及第一年的服务费。数盾公司认可其收到的是设备款和服务费。

本案第二次庭审中，同方公司主张该公司系统显示已向数盾公司付款1487.2万元。数盾公司表示因双方也有其他合作项目，同方公司付款时未标注是支付哪个项目项下款项，故无法确认其中滦平项目已付款金额。数盾公司称，其与同方公司签署的滦平项目合同及变更协议中的义务已经履行完毕，提交了同方公司向其付款的银行业务回单及其向同方公司开具的发票，其提交的银行业务回单付款时间为2019年12月至2025年3月期间，金额合计1823.7万元；其提交的发票显示，2018年12月26日，数盾公司为同方公司开具发票120张（连号），除1张金额6.5万元，其余均为10.5万元，金额合计1256万元；2021年12月17日，数盾公司为同方公司开具发票6张，每张100万元；以上合计1856万元。同方公司认可开票情况，表示不清楚双方之前其他项目的情况。

（二）创鑫公司主张的案涉合同情况

2023年，创鑫公司将同方公司诉至本院，要求同方公司支付创鑫公司因前述仲裁案件支付的款项等。创鑫公司在起诉时主张与同方公司存在事实买卖合同关系，在2023年7月17日一审庭审中主张同方公司借用创鑫公司名义签订买卖合同，后又主张为委托代理关系、垫资采购合同关系，在2024年3月5日一审庭审中，创鑫公司最终明确请求权基础为委托合同关系，主张同方公司委托创鑫公司向中威公司采购货物并供应到滦平项目上。创鑫公司要求同方公司支付创鑫公司代同方公司承担的4 099 430元货款，赔偿创鑫公司违约金及仲裁费损失441 940元，支付创鑫公司代同方公司承担的4 541 370元款项及利息，赔偿因同方公司未及时支付货款导致创鑫公司账户被冻结所产生的利润及经济损失70万元，并承担诉讼费、保全费、保全保险费、律师费。本

院于2024年6月14日作出（2023）京0108民初1174号民事判决，判决驳回创鑫公司的全部诉讼请求。创鑫公司提起上诉，北京市第一中级人民法院于2024年11月13日作出（2024）京01民终8063号民事判决，驳回上诉，维持原判。

本次诉讼中，创鑫公司主张，其与中威公司《采购合同》的磋商、签订、付款、发货、验收等环节均在同方公司郑寿康和数盾公司姚明业的安排下完成，其采购案涉货物系为向滦平项目供货，其与同方公司、数盾公司同时构成买卖合同关系，如法院认为其只与其中一方构成买卖合同关系，其也认可。

审理中，创鑫公司称，该公司法定代表人吴洪才原认识数盾公司姚明业，姚明业介绍吴洪才认识了同方公司郑寿康；同方公司中标滦平项目，与数盾公司签署了转包合同，同方公司与业主方和数盾公司分别签署的两个合同采购设备一致；因数盾公司前期垫资太多，与同方公司的合同履行出现困难，同方公司急于在年底财务封账之前完成到货验收，需要将投标文件中指定的供应商中威公司的货物运到项目现场；2019年9月三人一起商谈了设备采购，郑寿康和姚明业让创鑫公司帮忙采购中威公司的货物送至现场，称同方公司取得第一批财政付款后即向其付款，具体可以由同方公司向创鑫公司付款，也可以由同方公司将款打给数盾公司，再由数盾公司付给创鑫公司。

同方公司主张，滦平项目全部货物其均是向数盾公司采购，其与创鑫公司不存在买卖合同关系。

数盾公司主张，数盾公司与同方公司存在买卖合同关系，同时数盾公司向同方公司指定的供货商采购货物，与创鑫公司不存在买卖合同关系；主张创鑫公司向中威公司采购的部分产品与数盾公司向成都西加云杉科技有限公司（以下简称西加公司）采购

的是一致的，提交了其与西加公司签订的《采购合同》及其向西加公司转账的银行回单。上述合同记载数盾公司向西加公司采购技术服务及相关配套产品、材料等，金额总计 12 559 400 元。银行回单共两张，金额分别为 170 万元、80 万元。

就其上述主张，创鑫公司提交了微信聊天记录，包括：

1.郑寿康与中威公司白禹的微信聊天记录显示：2018 年 10 月 16 日，白禹询问："和（谁）签合同呢？是同方还是资方？"，郑寿康回复："有可能是资方也有可能是同方子公司，现在还没有定，我们看哪种方式最方便。"2018 年 12 月 14 日，白禹称："合同条款里有些法务认为不是很准确的条款，我们这边与谁联系？"郑寿康称："先把你们意见整理一下，我集中先和那边沟通""我想抓紧点，大家一致了，下周把合同都签掉。"同日 13：28 分，白禹向其发送了名为《产品采购合同-中威 20181214》的 word 文档。2018 年 12 月 25 日，郑寿康称："你把清单先给我，数盾那边可能会用另外一个和你们签"，白禹称："这个事，我让海旭和我领导沟通了，用那家签合同，营业执照发给我"；次日，郑寿康向白禹发送了创鑫公司的营业执照；2019 年 9 月 27 日，白禹发送滦平采购合同-同方 9.25 修改 doc 文件，郑寿康发送滦平采购合同-中威 9.25 修改 doc 文件；2019 年 9 月 29 日，白禹称："盖章和款今天能办完吗？"，郑寿康"合同没问题，款尽量，垫资方还没出账"。2019 年 10 月 12 日，白禹问："合同昨天到的创鑫公司，款今天能打吗？"郑寿康回答："合同收到了，我追一下款的事情。"

2.名为"项目-沟通"的微信群聊天记录，显示：2019 年 9 月 29 日，关于中威公司合同的邮寄，创鑫公司梁靓称："顺丰称就算今天寄了这两天也寄不走。"姚明业称："寄不走没关系，我们不会追究，中威也不会追究的。就是说他们收不收件？如果

收件，就今天给他们。因为我们寄出了，中威就可以安排货的生产了，如果不寄出，他们就难以安排生产，合同已经寄出不在我们手里了，至少说明我们不会再修改或者反悔了。”

数盾公司提交的郑寿康与姚明业的微信聊天记录显示，2018年12月14日下午13：37分，郑寿康向姚明业发送了名为《产品采购合同-中威20181214》的word文档，姚明业回复：“好，我让我们法务看看是否可以。”2019年8月22日，姚明业向郑寿康发送名为《产品采购合同-中威20181214》的word文档，并称：“这是最早和数盾的，和创鑫的我找找。”郑寿康回复：“恩，我记得好像改过。”2019年8月26日，郑寿康发送了名为《滦平采购合同-中威8.26》的word文档。2019年9月25日，郑寿康向姚明业发送名为《分包合同-数盾to四川2019.9》的word文档。

（2023）京0108民初1174号案件审理中，创鑫公司提交了微信聊天记录及会议录音，本次审理中，同方公司作为其证据提交，2021年8月20日会议录音显示：（1）参与人员有吴洪才、创鑫公司梁靓、夏宗春、姚明业以及曹玲利律师（中威公司诉创鑫公司承仲裁字[2021]第28号仲裁案件中创鑫公司代理律师）。（2）录音主要内容有：梁靓“签这个合同的时候，本来跟我们是没有任何关系的，所以现在这个风险放到我们公司头上了...吴总最早的时候给我们的承诺，这个很快就能解决，相当于19年签的合同，一直到现在也没解决”，夏宗春“你可以倒根啊，没问题，我讲最坏的情况，你该做什么，做什么，如果你可以一纸诉状给数盾，数盾会递给我，没问题，你不是没根”，夏宗春“你也非常清楚，就算中威我都抱有同情心，那你何况你创鑫呢”；梁靓“如果非要强制执行的话，那没办法了，那最后赔不了的情况下，第一，夏总那边来付钱；第二，如果夏总那边付不了，那咱就只

能往上接着该起诉谁，起诉谁，咱该起诉哪个起诉哪个”；吴洪才：“我就说这个，明白，现在就是时间点没办法确定”，姚明业：“你如果真要执行，夏总肯定解决。为啥没办法向上起诉呢？就是因为数盾，吴总跟数盾，经过介绍，他跟李总应该是老乡，这个大概有十几年了，嗯，数盾想上市，为啥没法起诉，其实不是吴总，吴总其实这一点，我说老吴做人绝对是很仗义的人”，姚明业“你们要起诉数盾，吴总知道，汉邦上市，他经历过”，梁靓“那咱们就只能给夏总说了，要不就夏总来把这个钱付了，要不咱们就往上追溯，往上起诉，只能是这种情况.....我觉得现在纠结这个股东”；吴洪才“我就说在往下走的时候，不太懂这个.....我这边往下走的时候，是不是会也有问题”，曹玲利“那个因为你上面也有啊，上面欠你的债，因为你这个”，姚明业“应收应付，他是相抵”，姚明业“就是你上面的合同，你没有增加任何的东西”，吴洪才“就是我不知道那个你的合同是怎么定的”，姚明业“这个合同定的没问题，你这个里边，其实你的裁决书最多多了一个四十万的违约金，违约金就是你的应付多付了四十万，这个好办”。

审理中，数盾公司主张，曹中华、姚明业已分别于2019年7、8月从数盾公司离职，此后其行为与数盾公司无关，系代表同方公司与创鑫公司或中威公司履行合同，提交了曹中华离职证明及一份姚明业签字的证明。同方公司、创鑫公司对此不予认可。

（三）创鑫公司向中威公司采购货物情况

2019年10月9日，创鑫公司（甲方）与中威公司（乙方）签订《采购合同》，约定甲方就滦平县智慧城市一期项目向乙方采购产品及服务等（详见附件一产品清单、附件二产品规格及性能描述），合同总价款4 099 430元，乙方必须于首付款到账30日内

将清单中所列货物送至甲方指定地，交货地点为河北省承德市滦平县。附件一产品清单记载有22项，包括云计算管理服务器、数据存储、云计算计算服务器、云计算光交换设备、云计算管理交换机、云计算核心交换设备、云计算接入交换机、云计算路由设备、云计算配套KVM、视频监控服务平台、中心平台服务器、中心管理服务器、数据库服务平台、流媒体服务器、存储管理服务器、视频运维管理平台、云存储节点服务器、云存储企业级硬盘、视频业务核心交换设备、视频业务接入交换机、星光级球形摄像机、星光级枪式摄像机。

经比对，《滦平项目到货验收报告》后附到货清单中产品包括上述22项产品，设备名称、品牌、型号、数量均一致。

2021年，中威公司以创鑫公司为被申请人，向承德仲裁委员会提起仲裁申请，要求创鑫公司支付《采购合同》项下货款3 279 544元及违约金409 943元。创鑫公司主张中威公司提供货物逾期，且不符合约定，经换货仍存在问题。该案审理中，中威公司提交发货签收单一份，其上到货时间为11月10日至12月13日，签字人曹中华、杨宝玉。承德仲裁委员会于2021年8月9日作出承仲裁字（2021）第28号仲裁裁决书，裁决认定货物全部交付的时间为2019年12月8日；中威公司供货总金额为4 099 430元，创鑫公司已支付819 886元，尚欠货款3 279 544元；裁决创鑫公司支付中威公司货款3 279 544元、违约金409 943元，并承担仲裁费31 997元。

2021年11月8日，北京市第二中级人民法院针对中威公司对于承仲裁字（2021）第28号仲裁裁决书的强制执行申请，作出（2021）京02执1426号执行通知书。

2021年9月6日，就《采购合同》的货物质量问题，创鑫公

司向承德仲裁委员会提起仲裁，要求解除采购合同，裁决合同尾款对应产品退货退款，支付违约金409 943元等。承德仲裁委员会于2023年5月5日作出（2021）承仲裁字第83号裁决书，认定中威公司交付的货物符合合同约定，裁决驳回创鑫公司全部诉讼请求。

2024年3月1日，中威公司出具声明书，内容为：创鑫公司是在滦平项目中供应中威公司产品的唯一授权供应商，中威公司没有与其他企业就此项目签订相同或者类似的供货合同，也没有通过其他渠道间接或者直接就此项目提供货物销售。

本案审理中，同方公司主张，前述发货签收单上有两项产品的型号与投标文件约定不同；创鑫公司主张系因实际供货的型号性能更好。

（四）其他情况

案涉滦平项目同方公司方由夏宗春负责。夏宗春于2023年6月21日被采取留置措施。2024年6月29日，河南省汝南县人民法院就夏宗春涉嫌犯贪污罪、受贿罪一案作出（2023）豫1727刑初547号刑事判决。2025年5月14日，河南省平顶山市中级人民法院就该案二审作出（2024）豫刑终207号刑事判决。上述判决查明认定的事实包括：夏宗春收取数盾公司实际控制人姚明业554.3万元；2018年9月至2021年10月期间，夏宗春利用职务便利，将滦平项目、获嘉县某项目交由姚明业实施，将获嘉县另一项目分包给姚明业指定的数盾公司和创鑫公司；三个项目姚明业均通过创鑫公司等多个公司的账户支付贿赂款，其中滦平项目，通过签订虚假合同的方式，夏宗春使用张瑞平账户收受姚明业通过创鑫公司转至北京福盛华装饰工程有限公司扣除税款后的钱款75.2万元，使用上海格码信息技术服务中心收受姚明业通过创鑫

公司转来的钱款 50 万元，使用上海格码信息技术服务中心收受姚明业通过数盾公司转至西加公司的钱款 80 万元等。

本案审理中，同方公司称，数盾公司向同方公司催要款项时提供的供应商付款情况统计表显示，数盾公司与创鑫公司就案涉项目签署了金额 1250 万元的合同，已经付款 900 多万元，不清楚后续是否仍有付款。数盾公司与创鑫公司称，双方另有其他技术服务合同和设备采购，已经履行完毕，与本案所涉设备采购无关，就此，数盾公司提交其与创鑫公司签署的一份《技术服务合同》及两份《采购合同》，金额分别为 529 万元、371 万元及 350 万元。

以上事实，有原告创鑫公司提交的《合同书一》、投标文件、证人证言、《采购合同》、对比表、到货验收报告、裁决书、执行通知书、微信聊天记录、声明书、汇款单、签收单、发货及验收单，被告同方公司提交的自制对比表、民事答辩状、传票、举证通知书、民事起诉书、被告数盾公司提交的《合同书二》《合同变更协议》、说明、函、民事判决书、证明、采购合同、微信聊天记录、付款凭证、发票、自制时间表等证据材料以及本院开庭笔录在案佐证。

本院认为，依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条之规定，民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。本案法律事实发生于民法典施行前，应适用当时的法律、司法解释的规定。

本案中，创鑫公司主张其就滦平项目的设备采购与同方公司和/或数盾公司存在买卖合同关系，同方公司与数盾公司对此均不予认可。

关于创鑫公司是否与同方公司和数盾公司存在合同关系，考

虑到，创鑫公司与同方公司、数盾公司未签署书面协议，现亦无同方公司与数盾公司共同向创鑫公司订货的证据，故创鑫公司主张其与同方公司和数盾公司共同存在买卖合同关系，本院不予采信。

关于创鑫公司是否与同方公司或数盾公司存在合同关系，考虑到，首先，根据同方公司与业主方及数盾公司签署的合同，同方公司将其中标的滦平项目全部交给数盾公司实施，数盾公司需依约履行项目所需全部设备的采购义务，供货完成后同方公司向数盾公司支付第一期款项。依据《滦平项目到货验收报告》等证据及当事人陈述，该项目供货已经完成，同方公司亦已支付数盾公司第一期款项。

其次，数盾公司主张，为履行其与同方公司合同项下的供货义务，其向西加公司采购了中威公司等供应商的产品，提交了其与西加公司签订的合同及部分付款凭证。但一方面，依据夏宗春刑事判决，滦平项目数盾公司姚明业通过签订虚假合同的方式向夏宗春提供贿赂款，其中包括数盾公司向西加公司的转款，故上述合同及付款凭证不足以证明双方存在真实买卖合同关系；另一方面，数盾公司就西加公司实际履行了供货义务未提交证据。故数盾公司对其该项主张举证不足，本院不予采信。

再次，依据现有证据，中威公司是滦平项目的实际供应商，其已基于与创鑫公司签署的《采购合同》向滦平项目供货，且创鑫公司向中威公司支付了货款；创鑫公司主张其系为了向数盾公司供货而向中威公司采购相关产品，创鑫公司与数盾公司存在买卖合同关系，结合创鑫公司关于合同签署背景及签订、履行过程的陈述及相关聊天记录等证据，创鑫公司上述主张有合理性；虽数盾公司否认其与创鑫公司存在买卖合同关系，但其就中威公司

向案涉项目所供货物来源未能作出合理解释；数盾公司在案涉项目项下该部分采购义务实际由创鑫公司完成，数盾公司因此获益，应当向创鑫公司支付相应货款；依据仲裁裁决，中威公司已向案涉项目完成供货，其交付的产品符合合同约定，故创鑫公司与数盾公司合同项下案涉货物已经具备付款条件。

最后，创鑫公司系经数盾公司介绍参与案涉项目，其亦称知晓同方公司将项目转包给数盾公司，同方公司与业主方和数盾公司签署的合同采购内容一致，故其应当知晓其需作为数盾公司的分包方向数盾公司供货。从 2021 年 8 月 20 日会议录音内容上下文的逻辑，可以得知“向上起诉”即为起诉数盾公司，也就是截止到 2021 年 8 月 20 日，创鑫公司认可创鑫公司与数盾公司就案涉项目应存在合同关系，可以采用起诉的方式要回款项。依据现有证据，不足以证明同方公司就案涉项目项下设备与创鑫公司存在买卖合同关系，且同方公司在已经将滦平项目全部交由数盾公司实施的情况下，又另行直接向创鑫公司采购项目所需设备亦不符合常理。故，创鑫公司主张其与同方公司构成买卖合同关系，缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

综上，创鑫公司主张其就案涉产品与数盾公司存在买卖合同关系，有事实及法律依据，本院予以支持，其已履行供货义务，数盾公司应向其支付货款。创鑫公司就双方约定的付款期限举证不足，数盾公司应在其催要之后及时未支付货款。数盾公司至今未付款，构成违约，要求数盾公司支付货款并赔偿逾期付款利息损失，有事实及法律依据，本院予以支持，利息起算日本院酌情确定。创鑫公司未按合同约定时间向中威公司付款，导致其赔偿了中威公司违约金 409 943 元并承担仲裁费 31 997 元，其要求数盾公司赔偿上述损失，但数盾公司未能及时付款并非创鑫公司违

反其与中威公司合同约定付款时间的理由，创鑫公司上述损失系其自身违约行为所致，其要求数盾公司赔偿，缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

当事人提举的其他证据材料或发表的其他意见不影响本院依据查明的事实依法进行裁判，本院不予一一评述。

综上所述，依照原《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下:

一、被告数盾信息科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告北京创鑫汇智科技发展有限责任公司货款 4 099 430 元;

二、被告数盾信息科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告北京创鑫汇智科技发展有限责任公司利息(利息以 4 099 430 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的 1.5 倍标准，自 2025 年 5 月 1 日计算至实际付清之日);

三、驳回原告北京创鑫汇智科技发展有限责任的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 43 131 元，原告北京创鑫汇智科技发展有限责任公司已预交，由其自行负担 4197 元; 由被告北京创鑫汇智科技发展有限责任公司负担 38 934 元，于本判决生效之日起七日内交纳。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递

交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。

审　判　员　　唐盈盈

本件与原件核对无异

二〇一六年三月二十日

书　记　员　　杨森然